



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בנובמבר 2024

1806

י' בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל),

(תיקון מס' 2), התשפ"ה-2024 56

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), (תיקון מס' 2), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 3 בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה-2024 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, בכל מקום, במקום "45 ימים" יבוא "60 ימים".

דברי הסבר

החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 11077-09-24 מיום ח' באלול התשפ"ד (11 בספטמבר 2024), והחלטת בית המשפט בהליך בצ"א 30023-10-24 מיום י"ד בתשרי התשפ"ה (16 באוקטובר 2024).

ביום ז' באב התשפ"ד (11 באוגוסט 2024) וביום י"א בתשרי התשפ"ה (13 באוקטובר 2024) הוציא שר התקשורת הוראות בהתאם לחוק, ביחס לערוץ אלמיאדין. הוראות אלה הובאו לפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ואושרו בהחלטה מנומקת של בית המשפט, זאת לאחר שנערך דיון חסי ורוצגו לפני בית המשפט חוות דעת גורמי הביטחון (ראו החלטת בית המשפט המחוזי מיום ט' באב התשפ"ד (13 באוגוסט 2024) בהליך בצ"א 28981-08-24 מדינת ישראל נ' אלמיאדין נט והחלטת בית המשפט בהליך בצ"א 30016-10-24 מדינת ישראל נ' אלמיאדין נט מיום כ"ה בתשרי התשפ"ה (27 באוקטובר 2024)).

ביום כ' באלול התשפ"ד (23 בספטמבר 2024), בעקבות כוונת שר התקשורת לפעול להארכת החוק בשנית, התקבלה עמדת שירות הביטחון הכללי אשר הסבירה כי הנימוקים הביטחוניים אשר תמכו בהוראת השעה עומדים בעינם, זאת לנוכח החפפה במצב המלחמה בכל הזירות, וכי לפיכך עמדתם היא שיש לאפשר את הארכת הוראת השעה לתקופה נוספת של 6 חודשים או עד לסיום הלחימה בכל הזירות. כמו כן, עמדת שירות הביטחון הכללי תמכה בצורך לקבוע את תוקף הוראת שר התקשורת בהתאם לסעיף 3 לחוק לתקופה שלא תעלה על 60 ימים. ביום כ"ג באלול התשפ"ד (26 בספטמבר 2024) התקבלו עמדותיהם של המוסד לתפקידים מיוחדים ושל צה"ל, לרבות הצנור, אשר תמכו אף הן בצורך להאריך את החוק לתקופה נוספת.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק ולקבוע כי תוקף הוראתו של שר התקשורת תינתן לתקופה שלא תעלה על 60 ימים וכי כל הארכה תיעשה לתקופה שלא תעלה על 60 ימים נוספים בכל פעם. ההסדר הקבוע בחוק מחייב שההוראות הניתנות לערוץ זר מכוח החוק יובאו לאישור נשיא בית ממשפט מחוזי או סגנו לא יאוחר מ־24 שעות ממועד כניסתן לתוקף וכדי לאפשר היערכות מיטבית של גופי הביטחון בין הארכה להארכה, לנוכח משימות נוספות דחופות הנמצאות לפתחם של גופי הביטחון

כללי ביום כ"ג באדר ב' התשפ"ד (2 באפריל 2024) נכנס לתוקפו חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה-2024 (להלן – החוק).

לחוק קדמו תקנות שעת חירום שהתקנה הממשלה ביום ה' בחשוון התשפ"ד (20 באוקטובר 2023) – תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום) – בהתאם לסעיף 39(א) לחוק־יסוד: הממשלה, אשר קובע כי במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים. ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום וביום י' בשבט התשפ"ד (20 בינואר 2024) הן פקעו.

החוק נחקק על רקע מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והימשכותן של הפעולות הצבאיות המשמעותיות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" וכן לנוכח עמדת גורם ביטחוני באשר לצורך להותיר את הסמכויות שהיו נתונות לשר התקשורת בתקנות שעת החירום על כנן.

ביום ט"ו בתמוז התשפ"ד (21 ביולי 2024) הוואר תוקף החוק עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

בהתאם להוראות החוק, הוצאו ביום כ"ז בניסן התשפ"ד (5 במאי 2024) הוראות ביחס לערוץ אלג'זירה אשר הוארכו מזמן לימן בהתאם למנגנון שקובע החוק. ההוראות הובאו הן בעת הוצאתן לראשונה, ובכל הארכה, לפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב או סגנו ואושרו בכל פעם בהחלטה מנומקת של בית המשפט, זאת לאחר שנערך דיון חסי ורוצגו לפני בית המשפט חוות דעת גורמי הביטחון (ראו החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 14866-05-24 מיום כ"ח בסיוון התשפ"ד (4 ביוני 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 20409-06-24 מיום ז' בתמוז התשפ"ד (13 ביוני 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 59082-07-24 מיום כ"ב באב התשפ"ד (27 ביולי 2024).

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 760 ועמ' 1096.

2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024)" יבוא תיקון סעיף 7 "עד יום ד' בסיוון התשפ"ה (31 במאי 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

2024 ובשים לב להתמשכותן של הפעולות הצבאיות המשמעותיות והמצב המיוחד בעורף, הסמכויות שבחוק עדיין נדרשות כדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה כתוצאה משידוריו של ערוץ זר המסדר בישראל. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק ולהאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום ד' בסיוון התשפ"ה (31 במאי 2025), או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

בתקופה שבה מדינת ישראל נמצאת בלחימה עצימה בכמה זירות במקביל, מוצע כי תקופת הוראת שר התקשורת תעמוד על תקופה ארוכה מהתקופה שקבועה כיום בחוק באופן שתאפשר הערכות של הגופים מצד אחד, ותשמור על תכיפות הביקורת השיפוטית מצד שני.

סעיף 2 בהמשך לאמור לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, בהמשך לעמדת גורמי הביטחון, לנוכח העובדה שהוראת השעה צפויה לפקוע בסוף חודש נובמבר

